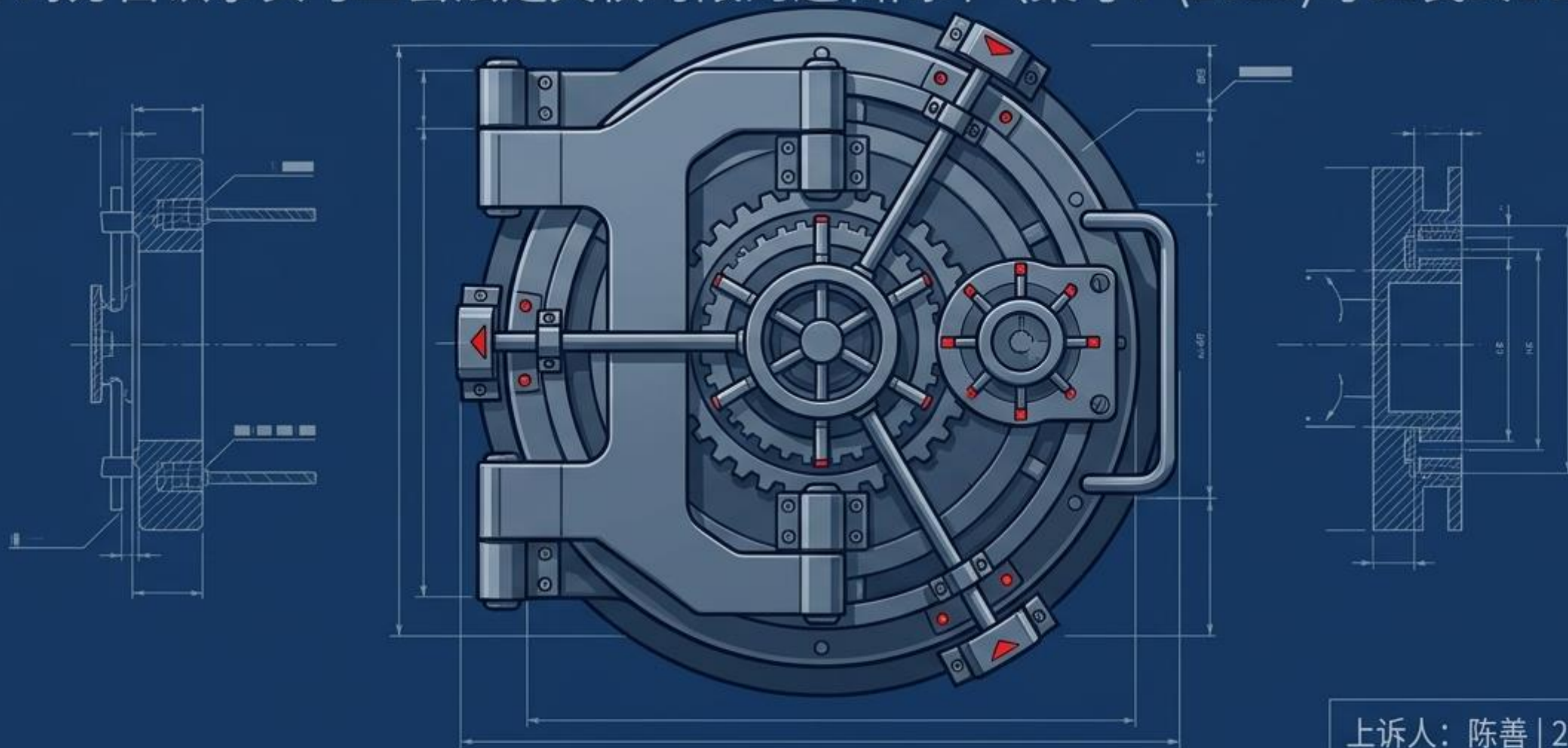


券商“不当得利”诉请的实体权利消灭推演

基于对方自认事实与三套法定失权时限的逻辑闭环（案号：(2026)粤01民终16331号）



上诉人：陈善 | 2026年6月10日

一个基准 事实无争议

本推演不依赖任何争议事实，
仅以被上诉人诉状中的四大
“自认事实”为唯一起点。



三重法域 法定绝对时限

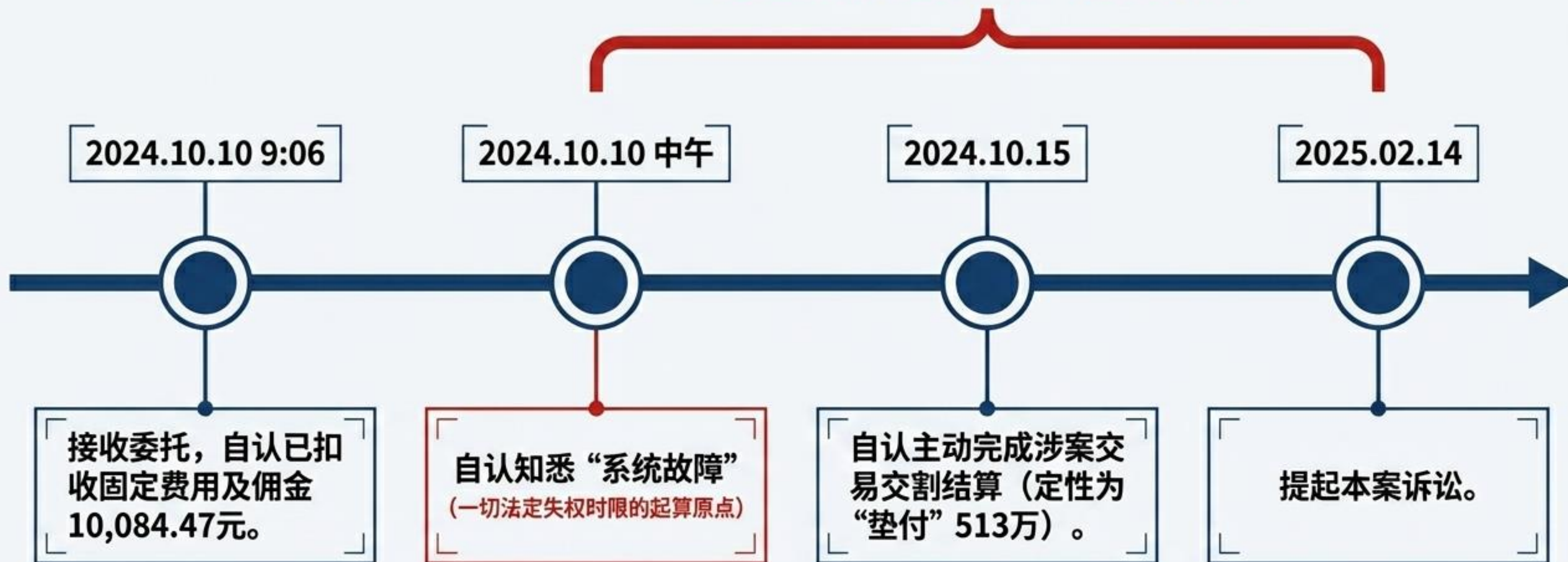


终局结论 权利已锁死

对方主张变更或撤销交易的一
切权利，均设有不可中断的
绝对失权时限。在起诉前
前，所有法定救济窗口均已
永久关闭。

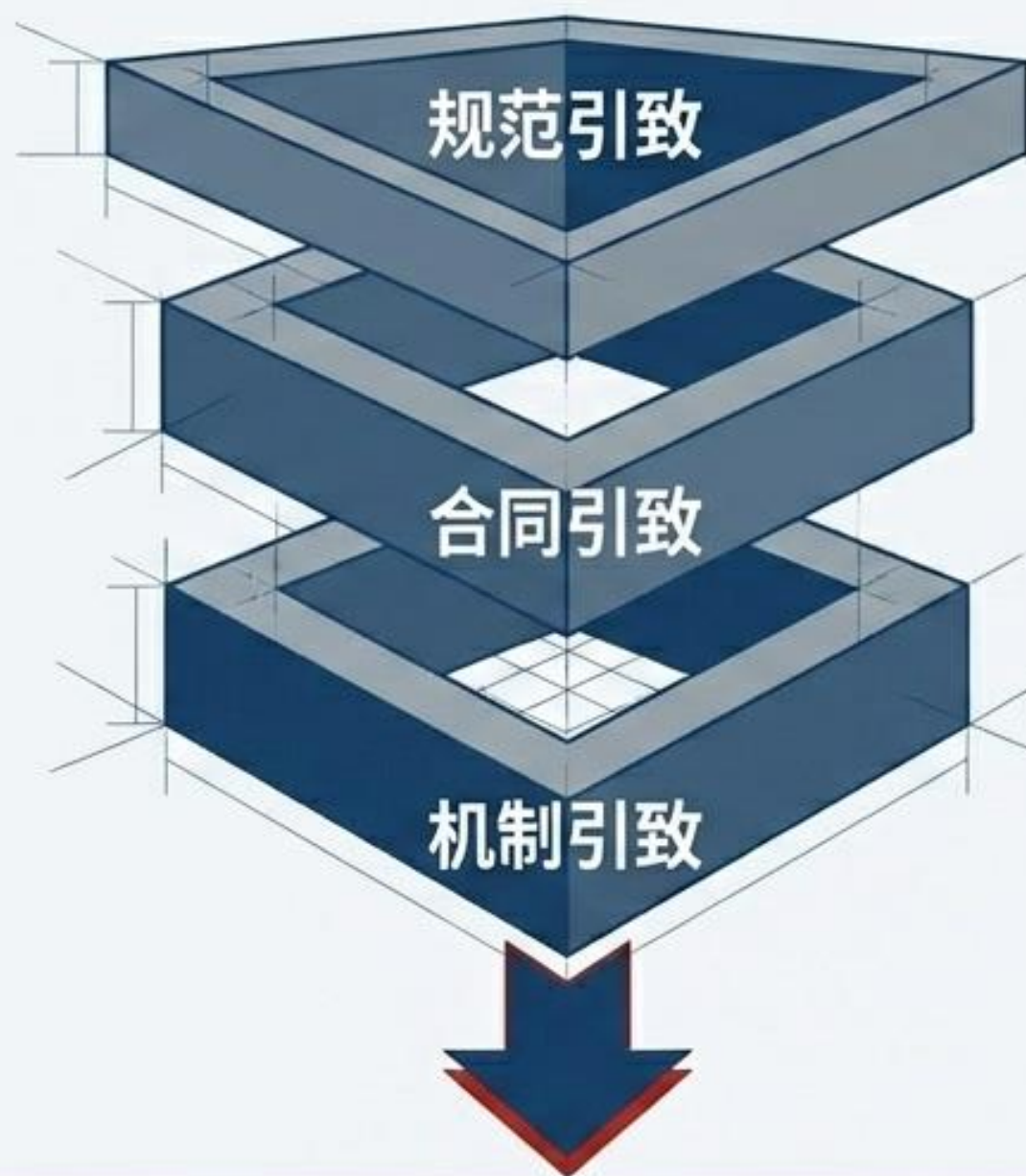


长达127天的法定权利睡眠期 (逾越所有报告、撤销与纠错时限)



仅凭这四项被上诉人的自认，其诉请在实体权利层面即不能成立。

内地业务规则对《联交所规则》的三重强制引致



《实施办法》第84、85、86、97条明文规定：“按联交所规定执行”（交易时段、竞价、数量、费用一体适用）。

《实施办法》第131条第2款“双向承诺”：本所会员、投资者均必须知晓并认可联交所规则及豁免条款。券商无法规避。

《实施办法》第92-94、111条“专属性”：成交、更改、取消的认定权与异常处置权，专属于交易所，券商无权自行认定或私力消除。

《联交所规则》中关于错误反驳与报告的时限（第523/528/564条），系本案直接适用的裁判依据。

第一重锁（香港层面）：《联交所规则》四道防线的递进关闭

9:22 AM	 第523条 - 开市前时段错误须在随机对盘时段结束时反驳。 → 被上诉人：未反驳（锁定）
12:00 PM	 第523条 - 早市输入最迟于早市完结时反驳。 → 被上诉人：自认中午已知悉，未反驳（锁定）
立即 (Immediate)	 第564条 - 参与者纠纷应立即向交易所报告。 → 被上诉人：未报告（锁定）
次日 9:45 AM	 终极死线（第528条） - 任何错误或投诉须在下一个交易日早市开始后15分钟前报告。 → 被上诉人：未报告，大门彻底锁死（绝对终局锁定）

这四道防线依次关闭，构建了《联交所规则》下坚不可摧的责任与时效壁垒。

逾期不为的法定终局固化



**时限届满的绝对后果
(逾期未报告/未反驳)**



记录不可逆 (第567条)
交易所保存的记录为最终决定，
对各方具绝对约束力。



交易不可更改 (第522/544条)
依据竞价机制达成的交易不能更改
或取消，并被交易所全盘承认。



无取消证明 (第527条)
仅联交所董事会会有权指示取消并出具
证明。券商在举证期限内始终无法出
示此核心证据。

第二重锁（结算层面）：弃用法定救济，交收完成即不可撤销

	法定救济途径（应为）	券商实际操作（实为）
纠错通道 - 订单回滚	经交易所取消并由结算机构纠正清算差错。	在自有系统内私自、违规“消除”。
冻结通道 - 暂缓交收	依《结算办法》第58条向交易所申报异常冻结进程。	未申报，主动履行并完成交收。
处置通道 - 强制平仓	客户资金违约可要求限期补足并强制平仓（第77/78条）。	放弃法定平仓，四个月后滥用诉讼追讨“垫付”。



10月15日交收固化。《结算办法》第52条第二款铁律：“交收完成后不可撤销。”
所谓“垫付损失”纯系放弃法定救济的自致后果。

第三重锁（内地民法）：90日除斥期间已无情届满

法定定性

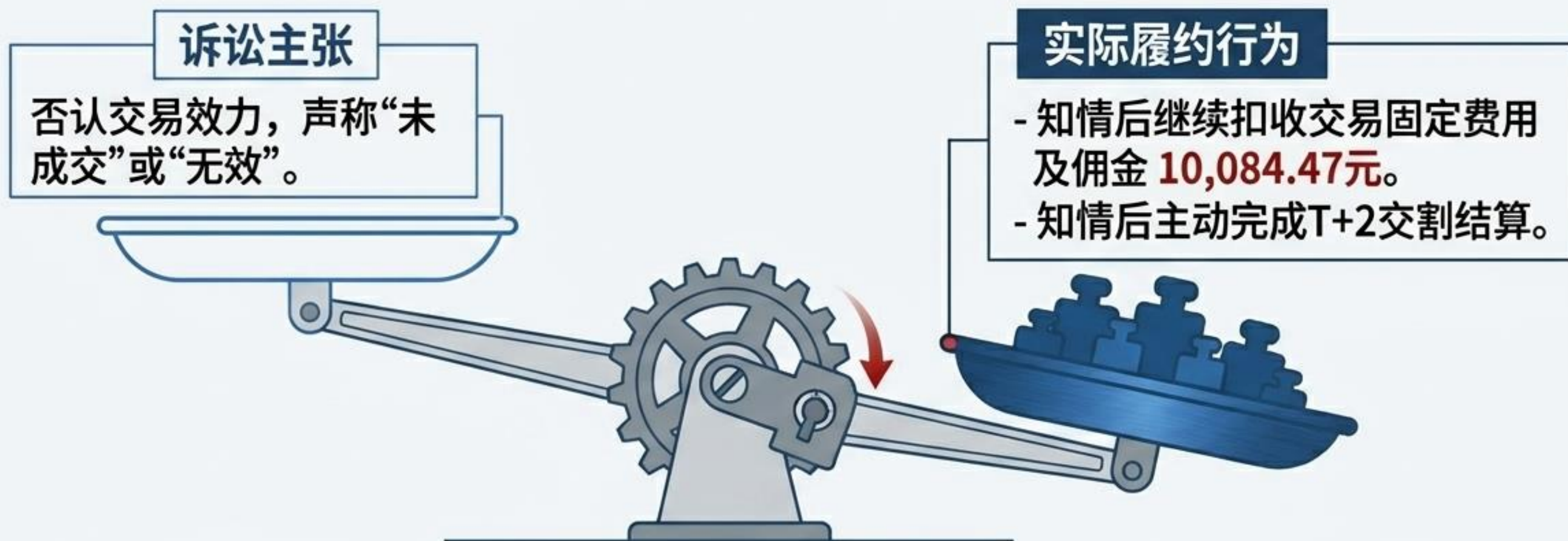
被上诉人主张的“系统故障、成交无效”在民法上唯一定性为“重大误解”（第147条）。



终局铁律

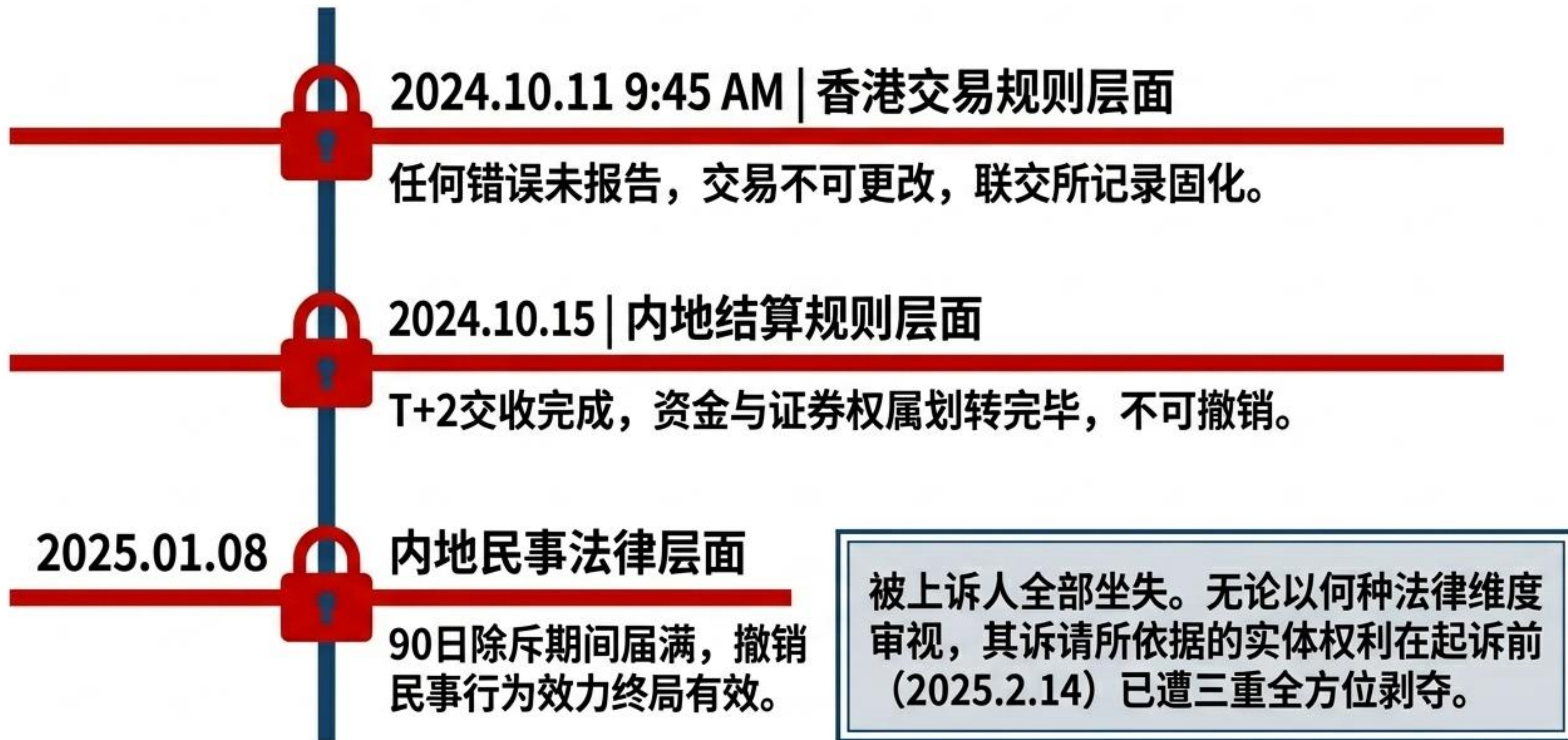
此90日为除斥期间（第152条）。无中止、无中断、无延长。届满即权利自始消灭，交易效力终局确定为有效。返还请求权丧失基础。

普通法印证：以实际履约“追认”交易的禁止反言 (Estoppel)



交割是对交易最彻底的履行（无交易则无交割）。被上诉人以履行确认了交易，又以诉讼否认交易，构成普通法（追认与延误原则）与大陆法共同禁止的反言。且市场价格已变），客观上已陷入“恢复原状之不能”。

综合全景：三重时限的层层递进与终局关闭



逻辑绝杀（双轨锁死框架）：口径A的必然结局

对方陈述的逻辑口径

如果对方主张
口径A：“成交存在，但属系统错误成交”

适用错误交易救济规则。

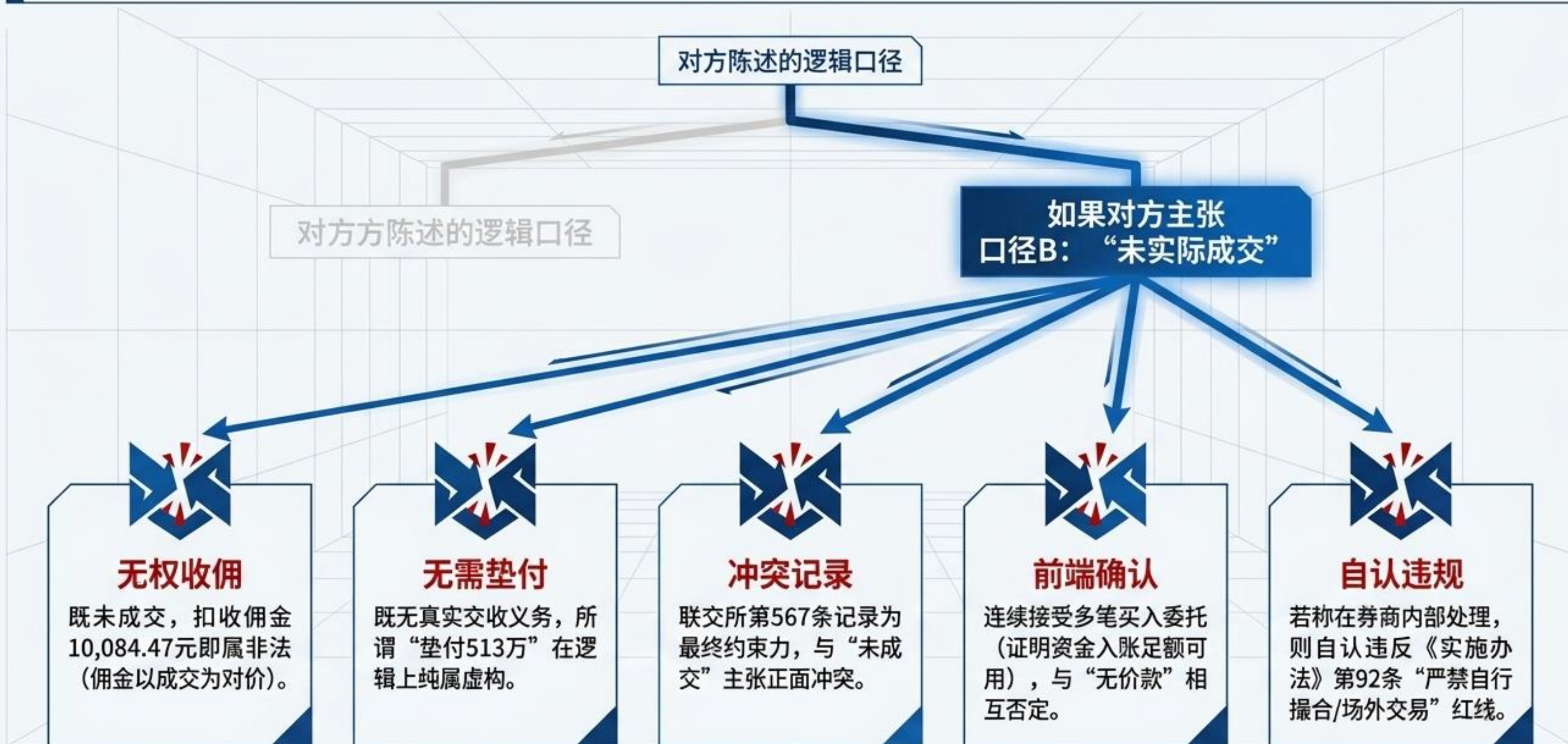
触发三重法定绝对时限（联交所次日
9:45、交收完成日、民法90日）。

时限全部经过，丧失撤销权。

交易效力三重终局确定。给付与受领均有
合法根据，无“不当得利”返还请求权。

如果对方主张
口径A：“成交存在，但属系统错成交”

逻辑绝杀（双轨锁死框架）：口径B的五个自我矛盾



时限即权利。(TIME IS RIGHT)

无论是香港规则的立即报告，还是内地民法的九十日除斥，两套法域共同指向同一个法理基石：交易安全要求错误主张必须在极短法定窗口内提出，逾期即告绝对失权。

被上诉人知情127日不作为。
违规私自处理、扣收佣金、
主动完成交割。

无论以“错误”还是“未成交”为
口径，其诉请均自始欠缺实体权利
基础。依法应予全部驳回。

附录与法条核心索引： 裁判依据全景表

《联交所规则》	《实施办法》（内地）	结算规则与民法典
- 第517(1)条（竞价撮合）	- 第84-86, 97条（按联交所规定执行）	- 《结算办法》第52条第2款（交收不可撤销）
- 第522/544条（不可更改与承认）	- 第91/92条（前端资金要求与严禁自行撮合）	- 《结算办法》第56, 58, 77条（三大法定救济）
- 第523条（当日反驳时限）	- 第131条第2款（双向认可业务规则）	- 《民法典》第147, 152条（重大误解与90日除斥期间）
- 第528(1)(a)条（次日9:45报告 deadline）		
- 第564/567条（立即报告与记录终局性）		